大连润烽建筑配套工程有限公司“8·6”一般坍塌事故调查报告



编制单位：“8·6”一般坍塌事故调查组

编制时间：2023 年 11 月 15 日

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故相关单位基本情况.....- 1 -
（二）事故相关人员基本情况.....- 3 -
（三）事故现场情况.....- 3 -
二、事故发生经过和应急救援情况.....- 7 -
（一）事故背景.....- 7 -
（二）事故经过.....- 7 -
（三）事故救援及报告.....- 8 -
（四）事故善后处理情况.....- 8 -
三、事故相关情况.....- 8 -
（一）企业安全生产管理情况.....- 8 -
（二）个人履职情况.....- 9 -
（三）有关职能部门安全监管情况.....- 9 -
四、事故性质和原因.....- 11 -
（一）事故直接原因.....- 11 -
（二）事故间接原因.....- 11 -
五、对事故有关责任单位及人员责任认定和处理建议.....- 11 -
（一）对责任单位处理建议.....- 12 -
（二）建议免于责任追究人员.....- 12 -
六、事故防范措施建议.....- 13 -

大连润烽建筑配套工程有限公司“8·6”一般坍塌事故调查报告

2023年8月6日14时10分左右，位于甘井子区中华路街道秀水路55号楼公建内，大连市润烽建筑配套工程有限公司组织人员对原游泳馆改造施工中，大连虹舸机械设备租赁有限公司主要负责人张XX操作挖掘机对一楼水泥地面下方进行土方挖掘作业时，水泥地面坍塌将其掩埋受伤，经送医院抢救无效死亡。

甘井子区应急管理局接到报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。经公安部门先期介入调查排除刑事案件后，甘井子区政府依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，对事故展开调查，同时聘请相关安全专家为事故调查提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术分析报告等事故调查处理环节，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、项目总包单位: 大连润烽建筑配套工程有限公司(以下简称润烽建筑公司)，企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)，

法定代表人: 王 XX, 成立日期: 2014 年 04 月 18 日, 所属行业: 建筑安装业, 登记机关: 大连市甘井子区市场监督管理局, 住所: 辽宁省大连市甘井子区文体南街 XX 号, 统一社会信用代码: 91210211097188XXXX, 经营范围: 建筑工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、土石方工程、园林绿化工程、体育场地设施、预应力工程施工; 室内外装饰装修设计、施工; 金属门窗、混凝土预制构件、电梯(特种设备)现场安装; 无损监测服务; 石材销售; 国内一般贸易(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、项目分包单位: 大连虹舸机械设备租赁有限公司(以下简称虹舸设备公司), 企业类型: 有限责任公司(自然人独资), 法定代表人: 张 XX, 成立日期: 2019 年 06 月 12 日, 所属行业: 租赁业, 登记机关: 大连市保税区市场监督管理局, 住所: 辽宁省大连保税区自贸大厦 XXX 室, 统一社会信用代码: 91210242MA0YQ1XXXX, 经营范围: 许可项目: 建筑劳务分包(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 机械设备租赁, 土石方工程施工, 园林绿化工程施工, 建筑装饰材料销售, 国内贸易代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、公建产权单位: 大连凯祥房屋开发有限公司, 企业类型: 有限责任公司(自然人独资), 法定代表人: 董 XX, 成立日期: 1999 年 04 月 16 日, 所属行业: 房地产业, 登记机关: 大连市甘井子区

市场监督管理局，住所：辽宁省大连市甘井子区华东路XX号，统一社会信用代码：91210200711375XXXX，经营范围：房屋开发、销售、租赁、物业管理（不含专项审批）＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（二）事故相关人员基本情况

1、张XX，死者，男，XX岁，身份证号码：150XXXXXXXXXXXXXXX内蒙古人，大连虹舸机械设备租赁有限公司法定代表人。

2、徐XX，中华路街道秀水路55号楼公建承租人，男，XX岁，黑龙江省同江市人，身份证号码：320XXXXXXXXXXXXXXX，大连凯祥物业管理有限公司工程师。

3、王XX，男，XX岁，身份证号码：411XXXXXXXXXXXXXXX，河南方城县人，大连润烽建筑配套工程有限公司法定代表人。

（三）事故现场情况

1、事发地点

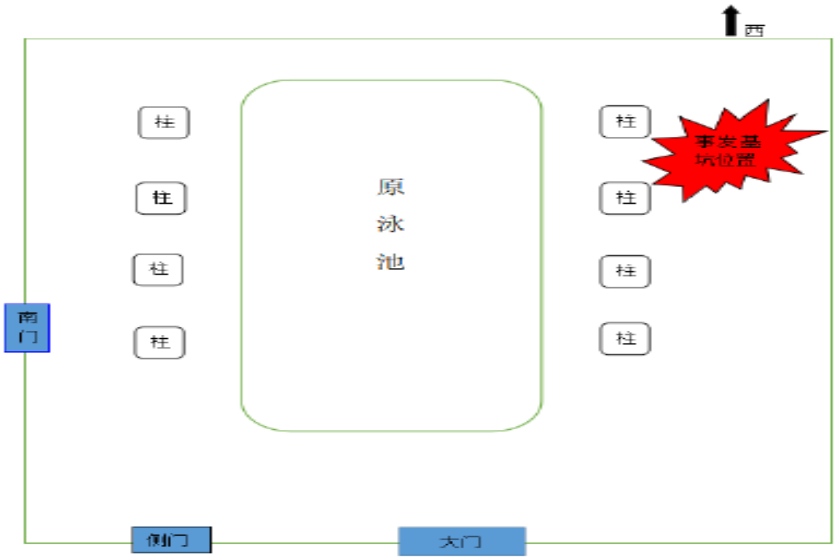
事发地点在甘井子区中华路街道秀水路55号楼公建内，地理位置如下图所示。



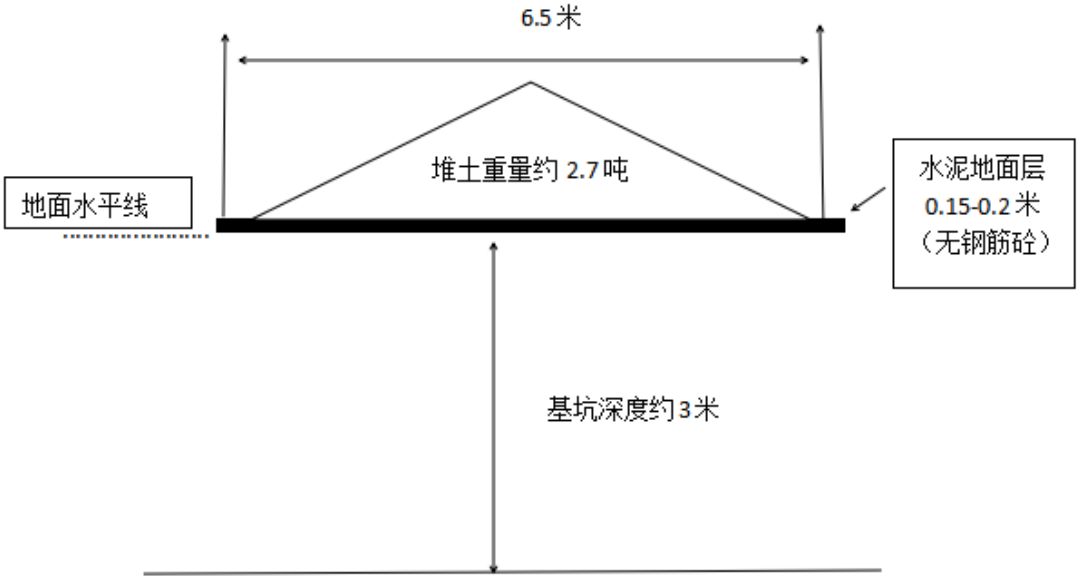
图一 地理位置图

2、事发位置

事发位于甘井子区中华路街道秀水路55号楼公建内一楼西北侧工地，施工现场如图二所示。事发基坑立体高度及堆土情况见图三所示。事故现场实际情况见图四所示。



图二 施工现场平面示意图



图三 事故现场基坑示意图



图四 事故现场实际情况

3、现场情况

表一 事故现场相关照片

序号	说明	照片	备注
1	甘井子区中华路街道秀水路55号楼公建外貌（原瑞拓游泳健身俱乐部）		
2	改造中游泳池施工情况		

序号	说明	照片	备注
3	事故基坑现场情况		
4	作业现场事故挖掘机情况		
5	现场事故挖掘机		
6	事故现场坍塌水泥层断面情况		

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故背景

大连凯祥房屋开发有限公司将位于甘井子区中华路街道秀水路55号楼的公建（原瑞拓游泳健身俱乐部）租赁给个人徐XX，双方签订了《房屋租赁合同》，徐XX拟将原游泳馆改造为健身篮球馆，并将前期游泳馆拆除工程发包给润峰建筑公司，双方未签订施工合同。由于对房屋内部进行改造，按照徐XX的指令需要将游泳池一侧地面下方两个承重柱子基座进行加固，需要将柱子周围土石方挖掘清理，润烽建筑公司将土石方挖掘劳务分包给虹舸设备公司，双方签订了《拆除工程施工合同》，虹舸设备公司主要负责人张XX携其2台挖掘机1台铲车，于2023年6月底进场对游泳池开始拆除作业。8月5日开始进行地面下挖作业，挖掘作业前未制定挖掘方案，挖掘作业过程中张XX未采取任何防范措施。

（二）事故经过

2023年8月6日上午开始，虹舸设备公司负责人张XX驾驶小型挖掘机在公建内一楼，对水泥地面下方土石方进行挖掘作业，张XX将挖掘出来的一部分土石方堆在挖掘位置上方的水泥地面上，一部分由地面上另外一台挖掘机将土石方移到一侧。13时50分左右，张XX驾驶挖掘机进入已被挖掘水泥地面下方作业时，水泥地面和上方堆放的土石方突然坍塌将其掩埋。

（三）事故救援及报告

事故发生后，同在现场另一台驾驶挖掘机人员孟XX和工人

邓X看到张XX被坍塌水泥地面掩埋后，立即拨打120和119救援电话，消防救援人员到事故现场后将张XX救出，120救护车将其送至大连市第三人民医院，张XX经抢救无效死亡。润烽建筑公司总经理王XX知道张XX死亡后，拨打110报警电话。

（四）事故善后处理情况

经中华路街道积极协调，润烽建筑公司与虹舸设备公司主要负责人张XX家属于2023年8月16日达成死亡赔偿谅解协议，由润烽建筑公司一次性支付死者近亲属（一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养抚恤费和其他费用）XX万元。相关赔偿补偿金已全部到位，家属对善后处理工作较为满意，善后赔偿工作已完成。

三、事故相关情况

（一）企业安全生产管理情况

1.虹舸设备公司属于一人有限责任公司（自然人独资），该公司只有法定代表人张XX一人，安全管理制度缺失，未按规范要求组织施工；未编制施工组织设计、施工方案，没有采取有效的安全防范措施。

2.润烽建筑公司《安全生产责任制》健全，企业安全生产责任制落实基本到位，但施工现场安全管理不到位，针对挖掘作业，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未能有效开展生产安全事故隐患排查治理，未能及时发现挖掘作业产生大量堆土放置位置不合理，安全防护措施不到位的事故隐患，未及时制止施工单位盲目施工行为。

（二）个人履职情况

王XX，男，42岁，河南省方城县杨县杨楼乡房山村人，身份证号码：411322XXXXXXXXXXXX，润烽建筑公司总经理，作为公司主要负责人能够建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、安全教育和培训计划以及安全生产事故应急救援预案，事故发生后能够第一时间报告。

（三）有关职能部门安全监管情况

1.甘井子区中华路街道秀山社区

该社区城管安监专干陈X，于2023年4月14日上午，在巡查时发现辖区55号楼的公建（原瑞拓游泳健身俱乐部）门口用铁板封围，陈X及时将此情况上报至中华路街道城市管理工作群。6月4日，陈X在辖区巡查时发现秀水路55号公建有人在清理室内杂物，经询问现场工人得知此处的游泳健身馆将改成篮球馆。6月7日，陈X与55号公建负责于XX沟通，告知其建筑垃散落堆放在楼的南侧栅栏及东侧院里。居民反应强烈，建议及时尽快清理干净，同时，告知于XX要到相关部门办理装修改造手续。当天，陈X将秀水路55号篮球馆正在改造及居民反应的建筑垃圾情况打电话上报街道城管科。6月14日9时25分，陈X和社区综治经济专干孙XX，陪同街道执法大队3名执法人员一起来到秀水路55号公建现场，与现场施工的王经理沟通此处装修情况。执法队现场强调不允许砸承重墙，公建室外南侧栅栏堆放的垃圾尽快及时清理干净。7月5日8时30分，陈X通过电话与于XX沟通询问篮球馆营业执照，消防备案和装修改造等相关手续。于XX表示，营业执照还没办理下来，其他手续正在住建局办理中。

陈X将秀水路55号公建施工情况，以电话和微信的方式上报给街道相关科室。

2.中华路街道执法大队

2023年7月17日，执法大队接到局转12345投诉件反映：甘井子区秀水路55号楼公建装修，女士担心楼体安全。执法大队于当日下午15时34分时到达现场，现场负责人表示要进行游泳池改造，将游泳池填平改造成健身馆，现场未发现有破坏建设主体和承重结构的情形，执法大队要求现场立即停止施工接受调查处理，并将施工设计方案和相关证明材料提供给街道执法大队。7月20日8时36分街道市容巡查车巡查此处，要求不得施工，通知负责人到大队接受调查，上午11时，该公建装修施工负责人王XX到大队接受问询，王XX表明该施工只是改造装修，并承诺不会进行违法建设，执法大队张XX要求提供施工设计方案，向区城建局报备施工活动取得施工许可，并向王XX下达了《装修施工告知书》。7月21日执法大队张XX再次巡查该施工现场，未发现有施工情形，现场再次催促现场负责人如果不提供施工方案和施工许可证不得施工；后续安排人员巡查，没有发现人员施工情形。

四、事故性质和原因

经事故调查组现场勘察，专家技术分析，询问事故有关人员并调阅相关资料，确认大连润烽建筑配套工程有限公司“8·6”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故，造成此次事故发生的原因如下：

（一）事故直接原因

虹舸设备公司主要负责人张XX操作挖掘机盲目施工作业，违反建筑施工作业安全操作规程，在水泥地面下方进行掏土挖掘作业过程中产生大量的土石方堆放在水泥地面层上（厚度约为0.15-0.2米，无钢筋砼，属于非承载结构），在挖掘过程中没有对水泥地面采取有效加固支撑，致使堆载负荷过重造成水泥地面层坍塌。

（二）事故间接原因

1、虹舸设备公司安全管理制度缺失，未按规范要求组织施工；未编制施工组织设计、施工方案，没有采取有效的安全防范技术措施，盲目施工是导致事故发生的间接原因之一。

2、润烽建筑公司，做为总包单位施工现场安全管理不到位，未制定施工方案，对分包单位作业人员违反操作规程的行为没有及时发现并制止，是导致事故发生的另一间接原因。

五、对事故有关责任单位及人员责任认定和处理建议

（一）对责任单位处理建议

1.虹舸设备公司作为施工方，公司安全生产管理混乱，未履行安全生产主体责任，未建立安全生产责任制，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未采取有效措施防止安全生产事故的发生，未按有关规定对施工现场进行安全风险辨识，未采取相应的安全防护措施，未制定挖掘地面作业施工方案，未采取技术、管理措施做好安全防范措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条

第一款、第四十一条，对事故负有主要责任。由于该公司系一人有限公司，只有主要负责人张XX一人，并且在事故中死亡，故不予追究该公司责任。

2.润烽建筑公司作为总包单位，未落实安全生产主体责任；未及时督促、检查分包单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患。未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未履行总承包单位安全生产责任；未能及时发现、制止作业人员违章违规操作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）建议免于责任追究人员

张XX，系虹舸设备公司主要负责人，安全意识淡薄、驾驶挖掘机进行土石方挖掘作业前，未制定方案、未做好安全防范措施，盲目进行挖掘作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，故免予追究其相关责任。

六、事故防范措施建议

（一）润烽建筑公司作为项目总包单位，要深刻反思事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强对承接项目的安全管理，严格按审批流程、工作流程开展工作，加强对分包施工合作单位的监管力度，完善安全风险管控机制，采取有效手段全力消除安全隐患：进一步完善联合检查制度，定期组织开展对施工重点环节和薄弱环节的联合检查；通过加大检查力度，督促现场技术员、

施工班组落实安全生产责任制，加大安全生产宣传教育培训力度，全面提高工人的安全意识。

（二）属地街道要进一步强化和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的属地监管责任；要认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的文件精神，进一步加强辖区内装修、改造施工项目监督管理力度，严格制定安全生产工作检查方案，切实落实属地监管职责，认真开展安全隐患排查，对装修、改造项目施工手续不全、施工单位未按照《建设工程安全生产管理条例》施工、安全设施缺失，安全隐患未及时整治等行为加大查处力度，及时发现并消除事故隐患。

大连润烽建筑配套工程有限公司

“8·6”一般坍塌事故调查组

2023 年 11 月 15 日